

회계감사기준위원회
(의결 : 2018.12.12.)

회계감사실무지침 제정

회계감사실무지침 2018-2. 「지배기구와의 커뮤니케이션에 관한 회계감사실무지침」

- 제정개요와 전문 -

한국공인회계사회

목 차

제정개요

	문단번호
I. 개요	1-3
II. 제정배경	4-5
III. 주요 제정내용	6
IV. 주요 제정이슈	7-17
V. 적용시기	18

회계감사실무지침 2018-2. 지배기구와의 커뮤니케이션에 관한 회계감사실무지침

제 정 개 요

I. 개요

1. 한국공인회계사회 회계감사기준위원회(위원장: 정문기, 이하 ‘기준위원회’라 한다)는 2018년 12월 12일 회계감사실무지침 2018-2. ‘지배기구와의 커뮤니케이션에 관한 회계감사실무지침’(이하 ‘실무지침’)을 의결하였다.
2. 기준위원회 산하 감사기준실무특별위원회가 한국공인회계사회 연구1본부가 작성한 제정 기초안을 검토하였으며, 기준위원회는 동 기초안을 토대로 공개초안을 작성하고 공개초안에 대한 의견 청취 과정을 거쳐 이 실무지침을 제정하였다.
3. 이 제정개요는 실무지침의 제정배경과 주요 제정 이슈를 설명한다.

II. 제정배경과 목적

4. 2018년 11월 1일부터 시행된 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(‘외부감사법’)」 전부 개정 법률은 중대한 회계부정 발견 시 외부감사인과 내부감사기구(감사 및 감사위원회)간 커뮤니케이션 의무와 내부감사의 회계부정 조사·조치 의무를 명확히 규정하였다. 또한 2017년 12월 20일에 개정된 회계감사기준은 감사기준서 701 「감사보고서 핵심감사사항 커뮤니케이션」을 도입하였으며 이에 따라 수주산업에 적용되어 온 핵심감사사항(KAM) 커뮤니케이션이 전체 상장사로 순차적으로 확대 도입될 예정이다. 감사기준서 701에 따르면 핵심감사사항은 지배기구와 커뮤니케이션한 사항 중에서 선택된다.
5. 기준위원회는 이와 같은 일련의 입법과 회계감사기준 개정이 회계투명성 제고를 위해 지배기구의 재무보고 감시 기능을 강화하려는 목

적임을 인식하였다. 이에 기준위원회는 다양한 감사기준서에서 요구하는 지배기구와의 커뮤니케이션 사항과 커뮤니케이션 절차를 종합하고 일목요연하게 정리하여 감사인이 감사기준서를 감사실무에 적용하는 데에 도움을 줌으로써 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션을 활성화할 수 있는 실무지침을 제정하기로 하였다.

Ⅲ. 주요 제정 내용

6. 회계감사실무지침 2018-2의 주요 내용은 다음과 같다.

구 분	주 요 내 용
명칭	회계감사실무지침 2018-2. 지배기구와의 커뮤니케이션에 관한 회계감사실무지침
목적	다양한 감사기준서에서 요구하는 지배기구와의 커뮤니케이션 사항과 절차를 일목요연하게 정리함으로써 감사인이 감사기준서를 감사실무에 적용하는 데에 도움을 주고 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션을 활성화함
적용시기	2018년 12월 15일 이후 종료하는 보고기간의 일반목적 재무제표에 대한 감사
적합한 커뮤니케이션 상대	· 감사 또는 감사위원회를 일반적으로 적합한 커뮤니케이션 상대로 봄 · 감사 또는 감사위원회의 감시 기능이 효과적이지 않거나 양방향 커뮤니케이션이 적절하지 않으면, 이사회를 적합한 커뮤니케이션 상대로 봄
커뮤니케이션 사항 및 절차	· 각 감사기준서와 외부감사법에서 요구하는 커뮤니케이션 사항을 감사계약 단계, 감사계획 단계, 감사수행 단계, 감사종료 단계로 구분하여 제시함 · 서면 커뮤니케이션이 반드시 요구되는 사항, 양방향 커뮤니케이션 적절하지 않을 경우 감사인의 조치 등 각 감사기준서에서 요구하는 커뮤니케이션 절차를 종합하여 실무지침에 포함함

IV. 주요 제정이슈

적합한 커뮤니케이션 상대

7. 재무제표 감사와 관련한 유의적 사항을 커뮤니케이션하는 데에 가장 적합한 상대는 재무보고절차를 감시하는 역할을 수행하는 사람 또는 조직이다.
8. 감사 또는 감사위원회는 상법에 따라 회사의 재무제표를 감사하며, 이사의 직무의 집행을 감사하고 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 또한 전면 개정 외부감사법에 따라 회계부정 발생 시 감사인이 커뮤니케이션할 대상은 감사 또는 감사위원회이며, 감사 또는 감사위원회는 이사의 부정행위 등이 발생하거나 회계처리기준 위반이 발견되면 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하여야 한다.
9. 이처럼 국내 지배구조상 재무보고절차를 감시하는 역할은 주로 감사 또는 감사위원회가 수행하므로, 기준위원회는 ‘감사 또는 감사위원회’를 적합한 커뮤니케이션 상대로 결정하였다.
10. 한편, 감사 또는 감사위원회의 감시 기능이 효과적이지 않아 감사 또는 감사위원회와 커뮤니케이션하는 것이 적절하지 않은 상황이 있을 수 있다. 기준위원회는 국내 지배구조상 최종 지배 책임은 이사회에 있으므로 감사 또는 감사위원회와 커뮤니케이션하는 것이 적절하지 않은 상황에서 가장 적합한 커뮤니케이션 상대는 이사회라고 판단하였다.

감사의견 변형이 예상되는 상황

11. 감사기준서 705 따르면 감사의견 변형이 예상되는 상황에서 감사인은 예상되는 변형을 발생시킨 상황과 변형 문안을 지배기구와 커뮤니케이션 하여야 한다¹. 기준위원회는 감사기준서에서 요구하는 지배기구와의 커뮤니케이션 사항을 종합하고 정리하는 실무지침의 목적에 따라 이러한 요구사항을 실무지침에 포함하였다(실무지침 문단 56).

¹ 감사기준서 750 ‘감사의견의 변형’ 문단 30

12. 기준위원회는 감사의견 변형 상황에서 실제 커뮤니케이션을 수행하는 실무 관행을 파악하면서 감사인이 커뮤니케이션을 수행할 때, 변형 문안 등을 알게 된 지배기구나 다른 회사 내부자가 미공개정보에 해당하는 감사 의견을 외부로 유출할 가능성을 우려하고 있음을 인식하였다.
13. 기준위원회는 이러한 우려를 덜 수 있게 감사인이 미공개정보 유출 가능성을 커뮤니케이션 전에 충분히 고려할 수 있는 지침을 제공할 필요가 있다고 보았다. 이에 따라 기준위원회는 미공개정보의 유출을 방지해야 하는 감사인의 의무와 커뮤니케이션 의무 간 잠재적 상충 관계가 복잡한 경우 법적 조언을 고려할 수 있다는 지침을 공개초안에 포함하였다.
14. 공개초안 특별의견요청사항으로 상기 지침에 대한 의견을 수렴한 결과, 실무지침에서 미공개정보의 유출 방지 의무를 언급하면 지배기구와의 커뮤니케이션이 미공개정보 유출이 아님에도 미공개 정보 유출 방지 의무를 위반한 것으로 오해할 소지가 있다는 의견이 다수 접수되었다.
15. 기준위원회는 이러한 의견에 동의하였으며 오해의 소지를 없애도록 지침을 수정할 필요가 있다고 보았다. 이에 따라 기준위원회는 감사인이 변형 문안 등을 커뮤니케이션할 때 의무 준수 측면이 아니라 미공개정보의 부당한 유출을 미연에 방지하여 공익을 보호하려는 측면에서 적합한 커뮤니케이션 시기와 절차를 결정한다는 점이 명확해지도록 실무지침의 내용을 수정하였다(실무지침 문단 오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.).

기타 실무지침의 내용

16. 기준위원회는 각 감사기준서에서 이미 다양한 상황에서 필요한 커뮤니케이션 요구사항을 충분히 제공하고 있으므로, 감사기준서 등에 산재한 커뮤니케이션 사항을 체계적으로 종합하고 정리하는 것으로 실무지침 제정 목적을 달성할 수 있다고 판단하였다.

17. 감사인은 지배기구와의 커뮤니케이션 수행 시 해당 상황에서 적용하여야 하는 감사기준서와 관련 법규를 이 실무지침과 함께 참고하여야 한다.

V. 적용시기

18. 이 실무지침은 2018년 12월 15일 이후 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사에 적용한다.

회계감사실무지침 2018-2.

지배기구와의 커뮤니케이션에 관한 회계감사실무지침

목적

1. 이 실무지침은 감사기준서 260 ‘지배기구와의 커뮤니케이션’을 비롯한 다양한 감사기준서에서 요구하는 지배기구와의 커뮤니케이션 사항과 커뮤니케이션 절차를 종합하고 일목요연하게 정리함으로써 감사인이 감사기준서를 감사실무에 적용하는 데에 도움을 주고 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션을 활성화하는 것을 목적으로 한다.

적용범위

2. 이 실무지침은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 적용을 받는 일반 목적 재무제표 감사에 적용한다.
3. 이 실무지침은 감사기준서, 회계감사와 직접 관련된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(이하 ‘외부감사법’) 및 공인회계사법에서 규정한 지배기구와의 커뮤니케이션 요구사항을 다룬다.
4. 이 실무지침은 감사기준서 및 관련 법규에서 요구하는 모든 사항을 포함한 것이 아니므로 감사인은 지배기구와의 커뮤니케이션 수행 시 해당 상황에서 적용하여야 하는 감사기준서와 관련 법규를 이 실무지침과 함께 참고하여야 한다. 이 실무지침은 관련 감사기준서 및 법규를 별도로 언급하거나 각주로 표시하고 있다.

용어의 정의

5. 이 실무지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다¹.
 - (a) 지배기구: 기업의 전략방향 및 기업의 수탁책임과 관련된 의무를 감시할 책임이 있는 사람이나 조직(예를 들어, 신탁관리법인). 이러한

¹ 감사기준서 260 문단 10

책임에는 재무보고절차에 대한 감시가 포함된다. 국가나 기업에 따라서는 경영진의 구성원(예를 들어, 민간기업 혹은 공공부문기업의 경영위원회 집행임원이나 소유경영자)이 지배기구에 포함될 수 있다.

(b) 경영진: 기업의 경영에 대한 집행책임이 있는 사람(들). 국가나 기업에 따라서는 경영위원회의 집행임원이나 소유경영자와 같이 지배기구의 일부 또는 전체 구성원이 경영진에 포함되기도 한다.

적합한 커뮤니케이션 상대의 결정

6. 감사인은 감사기준서 260에 따라 지배구조 내의 적합한 사람(들)을 커뮤니케이션의 상대로 결정하여야 한다².

감사 또는 감사위원회

7. 국내의 일반적인 지배구조하에서 적합한 커뮤니케이션 상대는 일반적으로 감사 또는 감사위원회이다.

8. 재무제표 감사에서 가장 적합한 커뮤니케이션 상대는 재무보고절차를 감시하는 역할을 수행하는 사람 또는 조직이다. 국내 상법상 주식회사의 감사 또는 감사위원회는 회사의 재무제표를 감사³하며, 이사의 직무의 집행을 감사하고 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고⁴, 이사의 부정행위 등이 발생하거나 회계처리기준 위반이 발견되면 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사⁵하여야 한다. 이와 같이 재무보고절차의 감시 책임은 감사 또는 감사위원회에 있으므로 일반적으로 적합한 커뮤니케이션 상대는 감사 또는 감사위원회가 될 것이다.

감사 또는 감사위원회가 적합한 커뮤니케이션 상대가 아닌 경우

9. 감사인은 감사기준서 315에 따라 기업의 통제환경을 이해할 때 지배기구의 경영진으로부터의 독립성 등 지배기구의 속성을 이해하여 지배기구

² 감사기준서 260 문단 11

³ 상법 제 447 조의 4

⁴ 상법 제 412 조

⁵ 외부감사법 제 22 조

의 참여와 관련한 통제환경의 설계 효과성을 평가하여야 한다⁶. 또한 감사인은 감사기준서 260과 이 실무지침에 따라 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션이 적절하였는지 여부를 평가하여야 한다⁷.

10. 감사인의 평가 결과 재무보고절차 감시 기구로서 감사 또는 감사위원회의 참여가 효과적이지 않거나 감사인과 감사 또는 감사위원회간의 양방향 커뮤니케이션이 적절하지 않다면, 감사인은 이사회(또는 다른 유사한 상위기구)와 커뮤니케이션하여야 한다. 즉, 감사 또는 감사위원회가 적합한 커뮤니케이션 상대가 아닌 경우 커뮤니케이션 상대는 이사회(또는 다른 유사한 상위기구)이다.
11. 감시 기구의 참여가 효과적이지 않거나 양방향 커뮤니케이션이 적절하지 않을 위험은 일반적으로 감사위원회보다는 감사의 경우에, 상근 감사보다는 비상근 감사의 경우에 더 높을 것이다.
12. 문단 10에 따라 이사회(또는 다른 유사한 상위기구)와 커뮤니케이션 하는 경우, 감사인은 이사회(또는 다른 유사한 상위기구)와 커뮤니케이션한 내용을 감사 또는 감사위원회에 전달하여야 한다.
13. 감사 또는 감사위원회가 적합한 커뮤니케이션 상대가 아닌 상황에서 이사회와 감독 기능이 효과적이지 않거나 이사회와의 커뮤니케이션에 제약이 있다면 감사인은 감사기준서 260 문단 A53 또는 이 실무지침 문단 72의 절차를 수행하여야 한다.

⁶ 감사기준서 315 문단 14, A77, A80

⁷ 감사기준서 260 문단 22

감사단계별 커뮤니케이션 사항

커뮤니케이션의 시기

14. 감사인은 적시에 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다.⁸
15. 아래의 감사 단계는 이해의 편의를 위해 통상적인 감사 단계를 구분한 것이며 반드시 해당 사항을 각 단계에서 커뮤니케이션해야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 독립성에 관한 커뮤니케이션은 감사종료 단계보다 독립성에 대한 위협 및 관련 안전장치에 대한 유의적 판단이 수행될 때마다 실시하는 것이 더 적합할 수 있다. 감사인은 감사기준서 260에 따라 해당 사항의 유의성과 성격, 지배기구가 취할 것으로 예상되는 조치 등을 고려하여 적합한 커뮤니케이션 시기를 결정하여야 한다.⁹

감사계약 단계

16. 감사계약 단계에서 지배기구와 커뮤니케이션할 사항은 다음과 같다.
- (a) 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력¹⁰
 - (b) 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임¹¹
 - (c) 업무수행 이사의 신원 정보와 해당 역할¹²
17. 감사인은 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임을 커뮤니케이션할 때 다음 사항을 포함하여야 한다¹³.
- 감사인은 지배기구의 감시 하에 경영진이 작성한 재무제표에 대하여 의견을 형성하고 표명할 책임이 있음
 - 재무제표 감사는 경영진 또는 지배기구의 책임을 경감하지 아니함

⁸ 감사기준서 260 문단 21

⁹ 감사기준서 260 문단 A49-A50

¹⁰ 외부감사법 제 10 조

¹¹ 감사기준서 260 문단 14

¹² 품질관리기준서 1 문단 30

¹³ 감사기준서 260 문단 14, A9-A10

18. 문단 17의 커뮤니케이션은 지배기구와 해당 사항이 포함된 감사계약을 체결하거나 지배기구에게 감사계약서 사본을 제출하는 방법으로 이루어질 수 있다.¹⁴

감사계획 단계

19. 감사계획 단계에서 지배기구와 커뮤니케이션할 사항은 다음과 같다.
- (a) 커뮤니케이션의 형태, 시기 및 예상되는 일반적 내용¹⁵
 - (b) 계획된 감사범위와 시기의 개요¹⁶
 - (c) 부정 위험과 관련하여 지배기구가 수행하는 감시 기능의 이해
 - (d) 법규 준수 여부에 대한 질의
 - (e) 그룹재무제표 감사 계획

커뮤니케이션의 형태, 시기 및 예상되는 일반적 내용

20. 커뮤니케이션의 형태, 시기 및 예상되는 일반적 내용에는 다음 사항이 포함될 수 있다.¹⁷
- 커뮤니케이션의 목적
 - 특정 사항에 대하여 커뮤니케이션을 할 업무팀원과 지배기구의 구성원(예: 업무수행이사와 감사위원장)
 - 커뮤니케이션에 대한 감사인의 기대. 즉, 커뮤니케이션은 양방향으로 이루어질 것이며, 지배기구가 감사와 관련이 있다고 생각하는 사항들을 감사인에게 커뮤니케이션할 것이라는 감사인의 기대
 - 지배기구가 기대하는 사항. 감사인과 정기적으로 회의를 하거나 커뮤니케이션하겠다는 약속을 포함한다.¹⁸
 - 감사인이 커뮤니케이션한 사항들에 대하여 지배기구가 조치를 취하고 회신하는 절차

¹⁴ 감사기준서 260 문단 A9

¹⁵ 감사기준서 260 문단 18

¹⁶ 감사기준서 260 문단 15

¹⁷ 감사기준서 260 A38

¹⁸ 감사기준서 260 문단 A50

- 지배기구가 커뮤니케이션한 사항들에 대하여 감사인이 조치를 취하고 회신하는 절차
- 부정 관련 사항을 커뮤니케이션 할 범위 (예: 감사인이 알게 된 부정에 연루된 인원이 경영진이 아니고 해당 부정이 중요한 왜곡표시를 초래하지 않는 경우에 지배기구와 커뮤니케이션을 할 것인지 여부)¹⁹

계획된 감사범위와 시기의 개요

21. 계획된 감사범위와 시기의 개요는 다음 내용을 포함하여야 한다.

- 감사인이 식별한 유의적 위험 (부정이나 오류로 인한 유의적인 중요 왜곡표시위험)²⁰
- 감사기준서 701이 적용되는 경우, 유의적감사인주의를 요구하는 분야이므로 핵심감사사항이 될 수 있는 항목에 대한 감사인의 예비적 견해²¹
- 내부감사기능이 수행할 업무의 활용 계획²²

22. 계획된 감사범위와 시기의 개요를 커뮤니케이션할 때 포함될 수 있는 내용은 다음과 같다²³.

- 유의적 위험에 대처하기 위해 감사인이 수립한 계획
- 중요왜곡표시위험이 높게 평가된 분야에 대처하기 위해 감사인이 수립한 계획
- 감사와 관련 있는 내부통제에 대한 감사인의 접근방식(예: 통제테스트를 수행)
- 감사상 중요성 개념의 적용

¹⁹ 감사기준서 260 문단 A62

²⁰ 감사기준서 260 문단 15

²¹ 감사기준서 260 문단 A13, 감사기준서 701 문단 A60

²² 감사기준서 610 문단 20

²³ 감사기준서 260 문단 A13

- 감사인측 전문가의 활용을 포함하여 계획된 감사절차를 수행하거나 감사결과를 평가하는 데 필요한 특별한 기술이나 지식의 성격과 범위

23. 계획된 감사범위와 시기를 지배기구와 커뮤니케이션을 할 때 감사의 효과성을 훼손하지 않도록 주의가 필요하다. 예를 들어 감사절차의 성격이나 시기에 대하여 상세하게 커뮤니케이션하는 것은 감사절차를 지나치게 예측 가능하게 함으로써 그러한 절차의 효과성을 감소시킬 수 있다.²⁴ 마찬가지로 중요성 금액이나 특정 테스트의 기준치(testing threshold)를 커뮤니케이션할 때에도 감사절차의 효과성을 훼손하지 않게 주의를 기울일 필요가 있다.

부정 위험과 관련하여 지배기구가 수행하는 감시 기능의 이해

24. 감사인은 기업에 영향을 주는 부정으로서 실제로 발생하였거나, 발생한 것으로 의심되거나, 혐의가 제기된 부정을 지배기구가 인지하고 있는지 결정하기 위해 지배기구에 질문하여야 한다.²⁵

법규 준수 여부에 대한 질의

25. 감사인은 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 법규에 대한 위반사례를 식별하는 데 도움을 줄 수 있도록 기업이 그러한 법규를 준수하고 있는지 여부를 지배기구에게 질의하여야 한다.²⁶

그룹재무제표 감사 계획

26. 그룹재무제표 감사를 수행하는 그룹업무팀은 감사계획 단계에서 다음 사항을 그룹의 지배기구와 커뮤니케이션해야 한다.²⁷

²⁴ 감사기준서 260 문단 A16

²⁵ 감사기준서 240 문단 21

²⁶ 감사기준서 250 문단 14

²⁷ 감사기준서 600 문단 49

- 부문재무정보에 대하여 수행되는 업무유형의 개요(감사기준서 600 문단 24-25에 따라 결정된 감사기준서 600 문단 26-27의 업무유형을 말한다.)
- 유의적 부문의 재무정보에 대하여 부문감사인이 수행할 업무에 대하여 그룹업무팀이 계획하고 있는 관여의 성격에 대한 개요 (감사기준서 600 문단 30-31에서 규정한 관여를 말한다.)

감사수행 단계

27. 감사수행 단계에서 지배기구와 커뮤니케이션할 사항은 다음과 같다.

- (a) 감사에서의 유의적 발견사항
- (b) 경영진이 연루된 부정 등 부정 관련 사항
- (c) 식별되었거나 의심되는 법규 위반
- (d) 유의적 내부통제 미비점
- (e) 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 초래할 수 있다고 식별된 사건 또는 상황
- (f) 그룹재무제표 감사에서 발견된 유의적인 사항
- (g) 감사기준서 701이 적용되는 경우, 감사인이 핵심감사사항이라고 결정한 사항들 또는 핵심감사사항이 없다고 결정한 경우²⁸

감사에서의 유의적 발견사항

28. 감사수행 단계에서 지배기구와 커뮤니케이션하는 감사에서의 유의적 발견사항은 다음을 포함하여야 한다.

- 해당 기업 회계실무(accounting practice)의 유의적 질적 측면
- 감사 중 직면한 유의적 어려움
- 경영진과 논의하였거나 서신을 교환한 유의적인 사항
- 감사보고서의 형태와 내용에 영향을 미치는 상황
- 기타 재무보고절차의 감시와 관련성이 있는 사항

²⁸ 감사기준서 710 문단 17, A60-A63

해당 기업 회계실무(accounting practice)의 유의적 질적 측면

29. 해당 기업 회계실무(accounting practice)의 유의적 질적 측면은 회계정책과 회계추정 및 재무제표 공시 등을 포함한다. 감사인은 감사기준서 260 문단 A19-A20 및 동 기준서 보론 2를 참고하여 지배기구와 상세한 커뮤니케이션을 수행하여 한다.
30. 만약 감사인이 해당 기업의 유의적인 회계실무(accounting practice)가 해당 재무보고체계하에서 수용 가능하나 해당 기업이 처한 특정 상황에는 최적이지 않다고 본다면 지배기구에게 그 이유를 설명하여야 한다²⁹.

감사 중 직면한 유의적 어려움

31. 감사 중 직면한 유의적 어려움에는 다음 사항들이 포함될 수 있다³⁰.
- 감사인이 감사절차를 수행하는 데 필요한 정보의 제공을 경영진이 유의적으로 지연하거나, 정보를 제공할 기업 관련자를 접촉할 수 없거나, 경영진이 정보를 제공하기 꺼려함
 - 불필요하게 촉박한 감사종료 시한
 - 충분하고 적합한 감사증거를 입수하는 데 광범위하고 예상하지 못한 노력이 요구됨
 - 기대한 정보의 입수가 불가능함
 - 경영진이 감사인에게 가한 제약
 - 경영진이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 평가나 평가 확대가 요구되는 상황에서 이를 꺼려함
- 어떤 상황에서는, 이런 어려움들은 감사의견을 변형시키는 범위제한에 해당될 수 있다.
32. 감사 중 직면한 다음과 같은 유의적 어려움은 지배기구와 반드시 커뮤니케이션 하여야 한다.

²⁹ 감사기준서 260 문단 16(a)

³⁰ 감사기준서 260 문단 A21

- 한정 의견을 표명하거나 의견을 거절할 필요가 있을 것으로 고려되는 경영진에 의한 감사범위의 제한을 알게 되었으나 경영진이 이러한 제한의 제거를 거절하는 경우(문단 55 참조)
- 경영진이 조회서의 발송을 거부하고, 감사인이 경영진의 조회서 발송 거부가 비합리적이라고 결론을 내린 경우³¹
- 특수관계자와 관련하여 감사 중 발생한 다음과 같은 유의적 사항³²
 - 경영진이 특수관계자 또는 유의적인 특수관계자 거래를 (고의적이든, 그렇지 않든) 감사인에게 공개하지 아니한 경우
 - 적합하게 위임/승인되지 않은 유의적인 특수관계자 거래를 식별한 경우. 이러한 거래는 부정의 징후일 수 있다.
 - 해당 재무보고체계에 따른 유의적인 특수관계자 거래의 회계처리 및 공시에 대하여 경영진과 의견의 불일치가 있는 경우
 - 특정 유형의 특수관계자 거래를 금지하거나 제한하는 현행 법규를 위반한 경우
 - 해당 기업을 궁극적으로 지배하는 당사자를 식별하기 어려운 경우

33. 감사인이 감사 중 유의적 어려움에 직면한 경우 지배기구가 그러한 어려움을 극복하는 데 도움을 줄 수 있거나, 그러한 어려움에 의해 감사의견이 변형될 가능성이 있다면, 실행 가능한 한 조기에 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다³³.

경영진과 논의하였거나 서신을 교환한 유의적인 사항

34. 경영진과 논의하였거나 서신을 교환한 유의적인 사항에는 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있다.³⁴
- 기중에 발생한 유의적 사건이나 거래

³¹ 감사기준서 505 문단 9

³² 감사기준서 550 문단 27, 문단 A50

³³ 감사기준서 260 문단 A49

³⁴ 감사기준서 260 문단 A22

- 기업에 영향을 주는 사업 여건, 그리고 중요왜곡표시위험에 영향을 줄 수 있는 사업계획 및 전략
- 경영진이 회계나 감사와 관련하여 다른 회계사나 전문가에게 자문한 사항
- 경영진과 의견의 불일치가 있었던 유의적 사항 (불완전한 사실 또는 사전적인 정보 때문에 초기에 의견이 불일치하였으나 감사인이 추가적인 관련 사실 또는 정보를 입수함으로써 이후에 해결된 사항은 제외)

경영진이 연루된 부정 등 부정 관련 사항

35. 감사인이 다음과 같은 부정을 식별하였거나 다음과 같은 부정이 있다고 의심하는 경우에 감사인은 지배기구에게 이러한 사항을 적시에 커뮤니케이션하여야 한다³⁵.

- (a) 경영진, (b) 내부통제에 유의적인 역할을 수행하는 종업원, (c) 부정이 재무제표에 중요한 왜곡표시를 초래하는 경우의 기타 관련자가 연루된 부정

만약 감사인이 경영진이 연루된 부정이라고 의심하는 경우에는 추가로 감사를 완료하는 데에 필요한 감사절차의 성격, 시기 및 범위를 지배기구와 논의하여야 한다.

36. 특히, 감사인은 감사 수행 중 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하거나 회사가 회계처리 등에 관하여 회계처리기준을 위반한 사실을 발견하면 감사 또는 감사위원회에 즉시 통보하고 감사 또는 감사위원회의 조사결과를 확인하는 등 법규에서 요구하는 절차를 취해야 한다³⁶.

37. 감사인이 경영진 또는 지배기구의 성실성이나 정직성에 대하여 의문을 가지는 예외적인 상황에서는, 감사인은 일련의 적합한 조치를 결정하는

³⁵ 감사기준서 240 문단 41

³⁶ 외부감사법 제 22 조

데 도움을 받기 위해 법적 조언을 얻는 것이 적절하다고 생각할 수 있다³⁷.

38. 감사인은 지배기구의 책임이라고 판단되는 기타의 부정과 관련된 사항들에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다³⁸. 그러한 사항의 예는 다음과 같다.³⁹

- 부정의 예방과 발견을 위해 운영 중인 통제와 재무제표가 중요하게 왜곡표시 될 수 있는 위험에 대한 경영진 평가의 성격, 범위 및 빈도에 대한 우려
- 식별된 유의적 내부통제 미비점에 적합하게 대처하거나 식별된 부정에 대하여 적합하게 대처하는 데 있어서 경영진의 실패
- 경영진의 적격성과 성실성에 관한 의문 등 기업의 통제환경에 대한 감사인의 평가
- 부정한 재무보고의 징후일 수 있는 경영진의 행위들. 예를 들어, 기업의 성과와 수익성에 대한 재무제표 이용자의 인식에 영향을 미칠 이들을 기만하기 위한 목적으로 이익을 조정하려는 회계정책의 선택 및 적용
- 기업의 정상적인 사업과정을 벗어난 거래들에 대한 승인의 적절성과 완전성에 대한 우려

식별되었거나 의심되는 법규 위반

39. 감사인은 감사과정에서 알게 된 법규위반과 관련된 사항들이 명백히 경미한 경우를 제외하고는 이 사항을 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다⁴⁰.

³⁷ 감사기준서 240 문단 63

³⁸ 감사기준서 240 문단 42

³⁹ 감사기준서 240 문단 A64

⁴⁰ 감사기준서 250 문단 19

40. 지배기구가 위반에 연루된 것으로 의심되면, 이사회와 같은 그 다음 상위 기구에 이 사항을 커뮤니케이션하여야 한다⁴¹.
41. 다음과 같은 경우 감사인은 법적 조언을 구할 필요가 있는지 고려하여야 한다.
- 의심되는 위반이 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 상황에서, 지배기구가 기업이 법규를 준수하고 있다는 사실을 뒷받침하는 충분한 정보를 제공하지 아니함⁴²
 - 경영진 또는 지배기구가 위반에 연루된 것으로 의심되는 상황에서 이사회와 같은 상위 기구와 커뮤니케이션이 이루어지지 않을 것으로 판단되거나 보고대상자에 대한 확신이 없는 경우⁴³

유의적 내부통제 미비점

42. 감사인은 감사 중에 유의적 내부통제 미비점을 식별한 경우 감사기준서 265에 따라 지배기구에게 적시에 서면으로 커뮤니케이션하여야 한다.

계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 초래할 수 있다고 식별된 사건 또는 상황

43. 감사인이 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황을 식별하였다면 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다. 지배기구와 커뮤니케이션할 사항에는 다음이 포함되어야 한다⁴⁴.
- 사건이나 상황이 중요한 불확실성을 구성하는지 여부
 - 재무제표의 작성에 계속기업 전제 사용이 적합한지 여부
 - 재무제표상 관련 공시의 적절성
 - 해당되는 경우, 감사보고서에 대한 시사점

⁴¹ 감사기준서 250 문단 24

⁴² 감사기준서 250 문단 19

⁴³ 감사기준서 250 문단 24

⁴⁴ 감사기준서 570 문단 25

그룹재무제표 감사에서 발견된 유의적인 사항

44. 그룹재무제표 감사를 수행하는 그룹감사인은 다음 사항에 대하여 그룹의 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다⁴⁵.
- 부문감사인의 업무에 대한 그룹업무팀의 평가가 해당 감사인의 업무 품질에 대하여 우려를 발생시킨 경우
 - 그룹감사에 대한 제한. 예를 들어, 그룹업무팀이 정보에 접근하는 데 제약이 가해진 경우
 - 경영진, 부문경영진, 그룹차원의 통제에 유의적인 역할을 수행하는 종업원, 또는 그룹재무제표에 중요한 왜곡표시가 초래되는 부정과 관련된 기타의 사람들이 연루되어 있는 부정이나 의심되는 부정
45. 그룹업무팀은 부문감사인이 그룹업무팀의 주의를 환기시켰던 사항으로서 그룹업무팀이 그룹지배기구의 책임에 유의적이라고 판단한 사항을 그룹의 지배기구와 커뮤니케이션 할 수 있다⁴⁶.

감사종료 단계

46. 감사종료 단계에서 지배기구와 커뮤니케이션할 사항은 다음과 같다.
- (a) 상장기업의 경우, 독립성 관련 윤리적 요구사항을 준수하고 있다는 진술
 - (b) 후속사건
 - (c) 경영진에게 요청한 서면진술
 - (d) 미수정왜곡표시
 - (e) 감사의견을 변형시킬 것으로 예상하는 경우
 - (f) 감사보고서에 강조사항문단이나 기타사항문단을 포함시킬 것으로 예상하는 경우
 - (g) 감사보고서에 업무수행이사의 이름을 포함하지 않는 경우⁴⁷

⁴⁵ 감사기준서 600 문단 49

⁴⁶ 감사기준서 600 문단 A66

⁴⁷ 감사기준서 700 문단 45

(h) 감사 받은 재무제표를 포함하고 있는 문서 내의 기타정보의 수정이 필요하나 경영진이 그러한 수정을 거부하는 경우⁴⁸

감사인의 독립성

47. 상장기업의 경우, 독립성 관련 윤리적 요구사항을 준수하고 있다는 진술은 다음을 포함하여야 한다⁴⁹.

- 감사인의 전문가적 판단에 따라 회계법인, 네트워크 회계법인 그리고 기업 사이에 독립성 문제와 관련된다고 합리적으로 판단되는 모든 관계와 기타 사항들
 - 감사 대상 재무제표의 보고기간에 해당 회계법인 및 네트워크 회계법인이 감사 대상 기업 및 감사 대상 기업이 통제하는 부문들에 감사 및 비감사 서비스를 제공하고 청구한 총 보수 포함
 - 보수는 지배기구가 각 서비스들이 감사인의 독립성에 미치는 영향을 평가하는 데 적절히 도움이 되도록 서비스 유형별로 배분
- 식별된 독립성 훼손 위협을 제거하거나 수용 가능한 수준으로 감소시키기 위해 적용한 관련 제도적 안전장치

후속사건

48. 감사인은 재무제표일부터 감사보고서일 또는 감사보고서일과 가장 가까운 실행가능한 일자까지의 기간에 대하여 재무제표에 영향을 미칠 수 있는 후속사건이 발생했는지 여부에 대하여 지배기구에게 질문하여야 한다⁵⁰.

49. 또한 감사인은 감사보고서일 후 감사보고서일에 알았더라면 감사보고서를 수정할 원인이 될 수도 있었던 사실을 알게 된 경우 감사기준서 560에 따라 지배기구와 이 사항을 논의하고 적절한 조치를 취해야 한다⁵¹.

⁴⁸ 감사기준서 720 문단 10, 13, 16

⁴⁹ 감사기준서 260 문단 17, A29-A32

⁵⁰ 감사기준서 560 '후속사건' 문단 7

⁵¹ 감사기준서 560 문단 10, 14

경영진에게 요청한 서면 진술

50. 감사인은 감사기준서 580에 따라 경영진에게 요청한 서면진술을, 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다.

미수정왜곡표시

51. 감사인은 미수정왜곡표시와 미수정왜곡표시가 개별적으로 또는 집합적으로 감사의견에 미칠 영향에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다. 감사인은 커뮤니케이션을 할 때 중요한 미수정왜곡표시들을 개별적으로 식별하여야 하고 수정하도록 요청하여야 한다⁵².
52. 감사인은 주변 상황을 감안하여 판단한 왜곡표시의 크기와 성격을 고려하여, 왜곡표시를 수정하지 아니한 이유와 시사점, 왜곡표시가 미래 재무제표에 미치는 잠재적 영향을 지배기구와 논의할 수 있다⁵³.
53. 초도감사 시, 감사인은 당기재무제표에 중요하게 영향을 미칠 수 있는 기초잔액 왜곡표시가 존재한다고 결론을 내린 경우에 감사기준서 450에 따라 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다⁵⁴.
54. 감사인은 전임감사인이 적정의견을 표명한 전기재무제표에 영향을 미치는 중요한 왜곡표시가 존재한다고 결론을 내리면, 지배기구와 해당 왜곡표시를 커뮤니케이션하여야 한다⁵⁵.

감사의견을 변형시킬 것으로 예상하는 경우

55. 감사인이 재무제표에 대하여 한정의견을 표명하거나 의견을 거절할 필요가 있을 것으로 고려되는 경영진에 의한 감사범위의 제한을 알게 되었으나 경영진이 이러한 제한의 제거를 거절하는 경우, 감사인은 해당 사항

⁵² 감사기준서 450 문단 12

⁵³ 감사기준서 450 문단 A23

⁵⁴ 감사기준서 510 문단 7

⁵⁵ 감사기준서 710 문단 18

을 지배기구에게 커뮤니케이션하고 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 있는 대체적 절차의 수행이 가능한지 여부를 결정하여야 한다.⁵⁶

56. 감사인은 감사의견을 변형시킬 것으로 예상하는 경우, 예상되는 변형을 발생시킨 상황과 변형 문안을 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다.⁵⁷

57. 감사의견을 변형할 것으로 예상하는 상황에서는 이에 관한 지배기구와의 커뮤니케이션으로 인해 미공개정보가 유출될 가능성이 높다고 판단하는 경우, 감사인은 공익 보호 측면을 고려하여 적합한 커뮤니케이션 시기와 방법을 결정할 수 있다. 이러한 결정을 할 때, 감사인은 감사기준서 260 문단 7에 따라 법적 조언을 얻는 것을 고려할 수 있을 것이다.

감사보고서에 강조사항문단이나 기타사항문단을 포함시킬 것으로 예상하는 경우

58. 감사인이 감사보고서에 강조사항문단이나 기타사항문단을 포함시킬 것으로 예상하는 경우, 이와 같은 예상 및 해당 문단의 문안을 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다.⁵⁸

59. 특정 사항이 감사보고서의 기타사항문단에 매 감사마다 계속하여 반복적으로 포함되고 있다면, 법규에 의해 요구되는 것이 아닌 한, 감사인은 매 감사 때마다 이러한 커뮤니케이션을 반복하는 것이 불필요하다고 결정할 수도 있다.⁵⁹

기타 사항

60. 지배기구와 커뮤니케이션할 사항은 상기 사항에 국한되지 않는다. 감사인은 감사 중 발생한 유의적 사항이 감사인의 전문가적 판단에 비추어 재무보고절차의 감시와 관련성이 있는 사항이라고 판단되면 이를 지배기

⁵⁶ 감사기준서 705 문단 12

⁵⁷ 감사기준서 705 문단 30

⁵⁸ 감사기준서 706 문단 12

⁵⁹ 감사기준서 706 문단 A18

구와 커뮤니케이션 하여야 한다. 예를 들어, 감사기준서 220에 따라 자문을 하였거나, 업무품질관리검토자와 논의하였거나, 업무품질관리검토자가 검토 시 고려한 사항은 지배기구와 커뮤니케이션할 것을 고려할 수 있다⁶⁰.

커뮤니케이션 절차

양호한 지배 원칙

61. 감사위원회와의 커뮤니케이션과 관련하여, 양호한 지배원칙은 다음과 같다.⁶¹ 양호한 지배원칙은 감사 또는 다른 지배기구와 커뮤니케이션할 때에도 동일할 것이다.
- 감사위원회의 회의에 감사인이 정기적으로 참여하도록 초청함
 - 감사위원회의 위원장 및, 관련되는 경우 감사위원회의 구성원은 감사인과 주기적으로 연락함
 - 감사위원회는 최소한 1년에 한번씩 경영진을 참석시키지 않고 감사인과 만남

커뮤니케이션의 형태

62. 감사인의 전문가적 판단에 따라, 감사에서 발견한 유의적 사항을 구두로 커뮤니케이션하는 것이 적절하지 않다고 판단되면, 감사인은 서면으로 지배기구와 커뮤니케이션하여야 한다.
63. 다음 사항은 지배기구와 서면으로 커뮤니케이션하여야 한다.
- 상장기업의 경우, 독립성 관련 윤리적 요구사항을 준수하고 있다는 진술을 포함한 독립성 관련 문제
 - 유의적 내부통제 미비점

⁶⁰ 감사기준서 260 문단 16(e), A26-A28

⁶¹ 감사기준서 260 문단 A7

64. 해당 사안이 민감하고 잠재적으로 중요할 수 있어 서면으로 커뮤니케이션하는 것이 적절할 수 있는 예는 다음과 같다.
- 감사기준서 701이 적용되는 경우, 감사인이 핵심감사사항이라고 결정한 사항
 - 고위경영진이 연루된 부정이나 재무제표의 중요한 왜곡표시를 초래하는 부정⁶²
 - 감사 중 직면한 유의적 어려움
 - 경영진과 의견 불일치가 있었던 유의적 사항
 - 미수정왜곡표시
65. 감사인은 지배기구와 가장 효과적으로 커뮤니케이션하는 방법이 무엇인지 판단해야 한다. 다음은 상황에 따라 효과적일 수 있는 커뮤니케이션 방법의 예이다.
- 감사인이 서면의 송부만으로 효과적인 커뮤니케이션을 달성하기 어렵다고 판단하는 상황에서는, 감사인이 지배기구의 회의에 참석하여 유의적인 사항을 설명하고 설명 자료를 제출함으로써 서면커뮤니케이션 의무를 준수할 수 있음
 - 경영진에게 제공한 경영진 서한(management letter)과 감사 종결 회의(closing meeting) 자료를 지배기구에 제출하고 설명함으로써 커뮤니케이션 요구사항을 이행함
66. 유의적 사항이 감사위원회의 위원장과 같은 지배기구의 개별 또는 일부 구성원과 논의되는 경우, 감사인은 지배기구 전원과 커뮤니케이션이 필요한지 결정하여야 한다⁶³. 지배기구의 개별 또는 일부 구성원과 먼저 논의한 경우 지배기구의 전원이 균형된 모든 정보들 가지도록 논의 사항을 이후의 커뮤니케이션에서 요약하는 것이 적합할 수 있다.⁶⁴

⁶² 감사기준서 240 A61

⁶³ 감사기준서 260 문단 12

⁶⁴ 감사기준서 260 문단 A48

67. 감사인이 지배기구와 커뮤니케이션할 사항을, 경영진이나 내부감사인이 지배기구와 커뮤니케이션하였다고 감사인의 커뮤니케이션 책임이 경감되는 것은 아니다. 경영진이나 내부감사인이 해당 사항을 지배기구와 논의하는 자리에 감사인이 참석한 경우 감사인은 동일한 사항을 지배기구와 반복하여 커뮤니케이션하기보다 다음 절차를 수행하는 것이 더 적절할 수 있다.

- 지배기구가 경영진이나 내부감사인이 커뮤니케이션한 내용을 감사인과 동일하게 이해하고 있는지 확인함
- 경영진이나 내부감사인이 커뮤니케이션할 때 누락하였거나 사실과 다르게 설명한 사항을 지배기구와 커뮤니케이션 함
- 경영진이나 내부감사인이 커뮤니케이션 사항에 대한 감사인의 평가와 결론을 지배기구와 커뮤니케이션 함

커뮤니케이션 절차의 적절성

68. 감사인은 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션이 해당 감사의 목적을 위하여 적절하였는지 여부를 평가하여야 한다. 만약 적절하지 않았다면, 감사인은 중요왜곡표시위험에 대한 감사인의 평가 및 충분하고 적합한 감사증거를 입수하는 감사인의 능력에 미치는 영향을 평가하고 적절한 조치를 취하여야 한다.⁶⁵

69. 효과적인 커뮤니케이션은 양방향으로 이루어져야 한다. 감사인은 이전의 커뮤니케이션에서 제기한 유의적 사항들이 적절하게 처리되었는지 확인하고, 효과적으로 처리되지 않았다면 왜 적합한 조치가 취해지지 않았는지 질문하고 그 이슈를 다시 제기하는 것이 적절할 수 있다. 이것은 그 사항이 적절하게 처리되었거나 더 이상 유의적이지 않아 감사인이 만족하고 있다는 인상을 주는 위험을 피할 수 있게 한다.⁶⁶

⁶⁵ 감사기준서 260 문단 22

⁶⁶ 감사기준서 260 문단 A51, A52

70. 감사인이 지배기구와의 양방향 커뮤니케이션에 대한 평가를 뒷받침하기 위한 구체적 절차를 설계할 필요는 없다. 그러한 평가는 오히려 다른 목적을 위해 수행된 감사 절차에서 관찰한 사항에 근거할 수 있다. 이러한 관찰사항에는 다음과 같은 것이 포함될 수 있다.⁶⁷

- 감사인이 제기한 문제에 대하여 지배기구가 취한 조치의 적합성과 적시성
- 감사인과 커뮤니케이션 할 때 지배기구가 보여 준 개방성
- 경영진의 참석 없이 감사인과 만나려는 지배기구의 의향, 그렇게 할 수 있는 능력
- 감사인이 제기한 문제를 완전히 이해하는 데에 지배기구가 보여 준 능력
- 커뮤니케이션의 형태, 시기 및 예상되는 일반적 내용과 관련하여 지배기구와 상호 이해를 확립하는 데 겪은 어려움
- 지배기구의 구성원 모두 또는 일부가 기업경영에 참여하고 있는 경우, 감사인과 논의한 사항들이 경영진 책임뿐 아니라 더 광범위한 지배 책임에도 영향을 미친다는 점에 대해 지배기구가 보여 준 인식
- 감사인과 지배기구 사이의 양방향 커뮤니케이션이 해당 법규의 요구 사항을 충족하는지 여부

71. 부적절한 양방향 커뮤니케이션은 통제환경이 불만족스럽다는 것을 시사하는 것일 수 있으며, 중요왜곡표시위험에 대한 감사인의 평가에 영향을 줄 수 있다. 또한, 감사인이 재무제표에 대한 의견을 형성하기 위한 충분하고 적합한 감사증거를 입수하지 못할 위험도 존재한다.⁶⁸

72. 감사인과 지배기구간의 양방향 커뮤니케이션이 불충분하고 그 상황이 해결될 수 없다면, 감사인은 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.⁶⁹

- 감사범위의 제한을 근거로 감사의견을 변형시킴

⁶⁷ 감사기준서 260 문단 A51

⁶⁸ 감사기준서 260 문단 A52

⁶⁹ 감사기준서 260 문단 A53

- 다른 일련의 조치의 경우 그 결과에 대한 법적 조언을 얻음
- 관련 법규상 가능하다면, 제3자(예를 들어 규제기관), 기업의 소유주(예를 들어 주주총회의 주주)와 같이 지배구조상 기업의 외부에 존재하는 상위기관과 커뮤니케이션함
- 관련 법규상 가능하다면, 감사업무를 해지함

문서화

73. 감사인은 지배기구와 구두로 커뮤니케이션한 경우 그 내용과 함께 언제, 누구와 커뮤니케이션하였는지를 감사문서에 포함하여야 한다. 반면 이러한 사항들을 서면으로 커뮤니케이션하였다면, 감사인은 그 사본을 감사문서의 일부로 보관하여야 한다.⁷⁰

74. 구두 커뮤니케이션을 문서화하는 경우, 이러한 커뮤니케이션에 대한 적합한 기록이라면 기업이 작성한 회의록으로서 감사인이 감사문서의 일부로 유지하고 있는 회의록의 사본도 포함시킬 수 있다.⁷¹

적용시기

75. 이 실무지침은 2018년 12월 15일 이후 종료하는 회계연도의 재무제표 감사에 적용한다.

⁷⁰ 감사기준서 260 문단 23

⁷¹ 감사기준서 260 문단 A54